

0002855-91.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Data de Publicação: 31/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei de drogas, e a fixação de regime inicial aberto - inviável - dosimetria - reincidência afastada, menoridade relativa valorada - inadmissível o reconhecimento do tráfico privilegiado - agente contumaz na prática do tráfico de drogas, PORTADOR DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002855-91.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002855-91.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2474/2021 - Delegacia de Polícia de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN VIEIRA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu RENAN VIEIRA ALVES, como incurso no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, 06 de setembro de 2021, por volta das 20h45min, na Rua Etiópia, nº 103, Jardim das Nações II, nesta cidade e comarca de Salto/SP guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 01 (uma) porção de "maconha", com peso aproximado de 10,48g (dez gramas e quarenta e oito centigramas); b) 27 (vinte e sete) porções de "cocaína", com peso aproximado de 48,37g (quarenta e oito gramas e trinta e sete centigramas); e c) 27 (vinte e sete) porções de "cocaína", com peso aproximado de 41,29g (quarenta e um gramas e vinte e nove centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 22 de outubro de 2021 (fls. 96-100).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 110-111).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fl. 119/120) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06-08), auto de exibição e apreensão (fl 09-10), auto de constatação preliminar (fls. 11-12) e laudo de exame químico toxicológico (fls.148-151), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Antônio Alessandro Frois e Regis Conceição, testemunhas de acusação, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento, quando receberam, via rádio, a denúncia de que um indivíduo trajando calça jeans, blusa e boné amarelos, de prenome Renan, estaria realizando tráfico de drogas pela Rua Etiópia, escondendo os entorpecentes em um monte de areia. Diante disso, e por já terem conhecimento de denúncias de tráfico em relação ao acusado, prosseguiram até o local e o avistaram parado, de costas o qual, ao perceber a viatura, passou a caminhar no mesmo fluxo da equipe, sentido à Rua Bolívia. Perceberam que ele dispensou um embrulho plástico embaixo de um veículo Fiat/Siena que estava estacionado. Realizaram a abordagem e foi localizado no bolso da calça, 01 (uma) porção de maconha e na carteira o valor de R\$ 72,00 (setenta e dois reais). Verificado o embrulho que ele havia dispensado debaixo do veículo, foram encontrados 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e, cerca de 20 (vinte) metros da abordagem, localizaram no monte de areia, mais 27 (vinte e sete) pinos de cocaína. Renan já era conhecido nos meios policiais e tinham participado de ocorrências anteriores.

O réu, Renan Vieira Alves, interrogado judicialmente, disse, em resumo, que não estava comercializando drogas. Trabalhava como servente de pedreiro. Já praticou o tráfico de drogas anteriormente, já foi preso, mas que atualmente é apenas usuário. Na data dos fatos havia comprado 4 (quatro) pinos de cocaína e prosseguia pela Rua Etiópia quando alguém avisou que a polícia estava vindo, um traficante dispensou a droga e entrou para um bar. Continuou descendo a rua e, no momento em que seria abordado, jogou os 4 (quatro) pinos debaixo de um carro. Os guardas municipais não localizaram os 27 (vinte e sete) pinos de cocaína debaixo do carro, apenas seus 4 (quatro) pinos. Também apresentou a maconha que estava no bolso. A droga enterrada pertencia ao traficante que a dispensou e entrou dentro do bar. Não viu o momento em que os guardas municipais localizaram os entorpecentes no monte de areia, Tem uma boa relação com os guardas municipais, exceto com o GCM Frois. Os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente, demonstrando que o réu trazia consigo o entorpecente e, após aproximação dos agentes de segurança, dispensou o embrulho com a droga, posteriormente localizado pelos guardas municipais debaixo de um veículo. E ainda, nas proximidades da abordagem, num monte de areia, encontraram mais 27 microtubos com cocaína, além de uma porção de maconha no bolso do acusado.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilícitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada

de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Em que pese a negativa de autoria do acusado, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas nos autos são suficientes a embasar o decreto condenatório. A alegação do réu, no sentido de que foram encontrados, embaixo do veículo, apenas 4 pinos de cocaína que lhe pertenciam e não os 27 pinos, como narrado pelos guardas municipais e que, a droga localizada no monte de areia pertencia a uma terceira pessoa, não restou minimamente demonstrada. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Ademais, as circunstâncias da prisão, especialmente a apreensão de dinheiro e a forma em que embalada a droga, evidenciam o intuito mercantil, sendo suficientes a embasar o decreto condenatório. Afasta-se, assim, a tese do consumo pessoal. Aliás, o simples fato de o réu alegar ser usuário ou possuir outra fonte de renda lícita não o impede de exercer a traficância, o que não se mostra incomum.

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e

jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, tem-se maior discricionariedade judicial, desde que fundamentada. Quando da análise do artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer o critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo :

"Justifica-se a fração de aumento em um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto". (TJ-SP - APR: 15005294220218260540 SP 1500529-42.2021.8.26.0540, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/12/2021).

Destaca-se que Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150). No caso em apreço, o acusado ostenta condenação extinta há mais de cinco anos, como se observa às fls. 146.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido"

(TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Destarte, de acordo com o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminoso.

Observa-se que o intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e não somente a primariedade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Provas da materialidade e autoria delitivas. Considerável quantidade de drogas apreendida em poder do agente. Desclassificação afastada. Pena mantida. Afastamento do tráfico privilegiado. Réu portador de maus antecedentes. Custas processuais devidas. Regime prisional fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELO DESPROVIDO.(TJ-SP - APR:

15002794320218260270 SP 1500279-43.2021.8.26.0270, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei de drogas, e a fixação de regime inicial aberto - inviável - dosimetria - reincidência afastada, menoridade relativa valorada - inadmissível o reconhecimento do tráfico privilegiado - agente contumaz na prática do tráfico de drogas, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS, QUE REVELAM dedicação AO TRÁFICO de maneira HABITUAL - regime inicial fechado adequadamente estabelecido - penas redimensionadas - recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 00030078820188260286 SP 0003007-88.2018.8.26.0286, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020)

No presente caso, os maus antecedentes específicos (autos nº 0000028-54.2014.8.26.0526 - certidão de fl. 146), evidenciam engajamento do acusado no comércio clandestino de drogas, circunstância impeditiva de aplicação do privilégio, uma vez que não preenchidos todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, consoante jurisprudência do STJ e do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, os maus antecedentes constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. A saber:

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em ponto conhecido de mercancia espúria, em poder de 50 porções de cocaína, pesando 20,07 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais, corroborados pela confissão do réu. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação lastreada em sólidos elementos. Insurgência defensiva em face da pena. Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, em virtude de mau antecedente específico. Réu que possui condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos sub judice. Ressalvado entendimento particular, adota-se a posição pacificada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de majoração da pena-base. Atenuante da confissão, que reconduziu as penas aos mínimos legais. Reprimendas mantidas em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503233-43.2020.8.26.0320; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é portador de maus antecedentes (autos nº 0000028-54.2014.8.26.0526 - certidão de fl. 146), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de diminuição e aumento, afastada a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e considerando os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, sobretudo por prática criminosa análoga, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 719 do STF, o regime inicial será o fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RENAN VIEIRA ALVES à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime

previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP à advogada dativa, para retirada exclusivamente pela internet .

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA